



3° JUZGADO DE PAZ LETRADO - CIVIL

EXPEDIENTE : 01843-2020-0-0401-JP-CI-03
MATERIA : OBLIGACION DE DAR SUMA DE DINERO
JUEZ : TAPIA MALAGA VICTOR JOSE
ESPECIALISTA : CAHUANA MAMANI WILBERT PAUL+
PERITO : ALOSILLA CAIRO, PERCY DUATI
RIVERA PODESTA, ERNESTO RAMIRO
VALDIVIA AREVALO, JOSE ANTONIO
DEMANDADO : CANALES CORNEJO, AYDE BEATRIZ
ARANZAMENDI VALENCIA, DIMAS PELAYO
DEMANDANTE : CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA

Resolución Nro. 27

Arequipa, veintiuno de octubre
Del dos mil veinticinco

ESCRITO 31581-2025.- SOLICITO.- AL PRINCIPAL: VISTOS: Y CONSIDERANDOS.-

PRIMERO: Mediante resolución No. 05 del 15 de noviembre del 2021 de folios 48-49, se ordena la tasación del bien afectado con la medida cautelar **UBICADO EN CENTRO POBLADO PAMPACOLCA MZ U2 LOTE 4, DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, inscrito en la Partida Registral Nro. PO6204933 del Registro de Predios de la Zona Registral Nro. XII Sede Arequipa.**

SEGUNDO: En tal sentido, conforme a la Ley 30229 publicada el 12 de julio del 2014, los remates judiciales dispuestos por los órganos jurisdiccionales se realizan a través de medios electrónicos, estableciendo su ámbito de aplicación, por lo que **disposición complementaria transitoria** ha señalado que conforme al artículo 1° de la presente Ley. El Poder Judicial adecua en el plazo máximo de ciento cincuenta y un días calendario contados a partir de la publicación de la Ley en el diario oficial El Peruano, **las disposiciones necesarias para la organización implementación y funcionamiento del remate Electrónico Judicial** REM@JU. Por lo que mediante Resolución Administrativa Nro. 000131-P-CSJAR-PJ del 22 de febrero del 2021 expedida por la Corte Superior de Justicia de Arequipa, en mérito a la Ley antes mencionada, dispuso en el **artículo primero:** “Disponer la puesta en marcha del Servicios de Remates Electrónicos Judiciales –REM@AJU en la Corte Superior de Justicia de Arequipa a **partir del 18 de febrero de 2021** y en el **artículo segundo:** Disponer que los órganos jurisdiccionales competentes, de la especialidad civil, comercial de éste distrito judicial, a partir de la fecha lleven a cabo los remates judiciales haciendo uso del aplicativo informático que da soporte al REM@JU”. **TERCERO:** En el caso de autos, mediante resolución Nro. 16 del 25 de septiembre del 2025 de fojas ciento treinta y cinco se aprueba el dictamen pericial (tasación) por la suma de CIENTO CUARENTA Y UN MIL VEINTISIETE CON 08/100 SOLES (S/ 141,027.08), de manera que se ha cumplido con lo prescrito en el artículo 731° del Código Procesal Civil, correspondiendo proceder según lo dispone el numeral 723° del

Código adjetivo. **CUARTO:** De conformidad con la Resolución Administrativa 000043-2021-CE-PJ referida a la implementación del servicio de REM@JU y habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12° de la ley 30229¹ y artículo 13° del reglamento de la citada Ley².- **RESUELVO:** -----

1.- CONVOCAR al REMATE ELECTRÓNICO JUDICIAL (REM@JU) a efectos de proceder al remate en **PRIMERA CONVOCATORIA** sobre el cien por ciento (100%) de las acciones y derechos sobre el bien materia de Litis.-----

2.- DATOS DEL BIEN OBJETO DE REMATE: Bien inmueble **DE PROPIEDAD DE DIMAS PELAYO ARANZAMENDI VALENCIA y AYDE BEATRIZ CANALES CORNEJO APAZA,** **UBICADO EN CENTRO POBLADO PAMPACOLCA MZ U2 LOTE 4, DISTRITO DE PAMPACOLCA, PROVINCIA DE CASTILLA, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA, inscrito en la Partida Registral Nro. PO6204933 del Registro de Predios de la Zona Registral Nro. XII Sede Arequipa.**-----

3.- De conformidad con los lineamientos establecidos para la realización del presente remate, **SE EXHORTA** a los postores que para participar válidamente deberán crear una casilla electrónica SINOE del Poder Judicial siguiendo el procedimiento aprobado mediante Resolución Administrativa N° 260-2015-CEPJ “Procedimiento, Solicitud de Registro, Apertura y Deshabilitación de Casillas Electrónicas del Poder Judicial”; asimismo, realizar el registro correspondiente en el aplicativo virtual de REM@JU, el cual se encuentra en la Página Web del Poder Judicial y efectuar los pagos correspondientes conforme al Cuadro de Valores de Aranceles Judiciales para el Ejercicio Gravable del año 2022.-----

4.- CONVÓQUESE AUTOMÁTICAMENTE al segundo remate y seguidamente al tercer remate electrónico judicial de ser necesario, siempre y cuando la primera convocatoria haya sido declarada desierta a través del aplicativo informático REMA@JU por ausencia de postores o no hayan ingresado ofertas superiores al precio base.-----

5.- RUBRO CARGAS Y GRAVAMENES: El bien cuenta con los siguientes: - - - - -

ASIENTO 0003: Embargo en forma de inscripción hasta por S/ 17,000.00 a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A. Expediente 1187-2020-48-CI, Segundo Juzgado de Paz Letrado – Civil.-----

¹ **Artículo 12°. Condiciones para remate por internet.** - El remate electrónico judicial a través del REM@JU procede al cumplirse con los siguientes requisitos:

a) Que se cumpla con el pago del arancel por concepto de remate.

b) Que en su circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes.

c) Que, verificadas las condiciones anteriores, el juez dicte la resolución que disponga el remate electrónico judicial identificando en aquella un resumen descriptivo del bien incluidas las cargas y los gravámenes, de ser el caso, y el monto de su valorización.

La resolución referida en el literal c) anterior puede ser objeto de un pedido de corrección para efectos de subsanar errores meramente de forma, materiales y de datos, pero no puede ser objeto de impugnación u oposición alguna, salvo lo dispuesto en el párrafo siguiente. De haber oposición de cualquiera de las partes o terceros legitimados, de ser el caso, respecto de la modalidad de remate electrónico que prevé la presente Ley, el juez mediante resolución motivada dispondrá la modalidad de remate aplicable, pudiendo este realizarse por martillero público hábil o el juez, de acuerdo con lo regulado por el Código Procesal Civil.

² **Artículo 13°. Procedencia del Remate de bienes a través del REM@JU.**

13.1 El remate de bienes muebles e inmuebles se realiza por medio del REM@JU, en mérito a la resolución a que se refiere el artículo 731° del Código Procesal Civil. Para estos efectos, debe verificarse las condiciones señaladas en el artículo 12° de la Ley.

13.2 El pedido de corrección para subsanar errores de forma a que se refiere el artículo 12 de la Ley se presenta dentro del plazo de los tres (3) días hábiles siguientes de notificada la resolución que dispone el remate judicial por vía electrónica y se resuelve en un plazo similar.

ASIENTO 00004: Embargo en forma de inscripción S/ 44,000.00 a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA Expediente 1843-2020-22-CI – Tercer Juzgado de Paz Letrado – Civil.-----

ASIENTO 00005: Variación de embargo en forma de inscripción S/ 94,500.00 a favor de CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA Expediente 1843-2020-22-CI – Tercer Juzgado de Paz Letrado – Civil.-----

6.- VALOR DE TASACIÓN: CIENTO CUARENTA Y UN MIL VEINTISIETE CON 08/100 SOLES (S/ 141,027.08).-----

7.- BASE DEL REMATE EN PRIMERA CONVOCATORIA: primera convocatoria: Las dos terceras partes del valor de la tasación que asciende a la suma NOVENTA Y CUATRO MIL DIECIOCHO CON 05/100 SOLES (S/ 141,027.08) -----

8.- OBLAJE: Los postores deberán de cumplir con lo siguiente: **a)** depositar el 10% del valor de la tasación arriba indicada mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del reglamento de la Ley Nro. 30229; y, **b)** adjuntar arancel judicial correspondiente.-----

9.- FÍJESE los carteles en la vitrina del local del juzgado y en el inmueble a rematar, a gestión de la parte interesada, bajo responsabilidad.-----

10.- CONSENTIDA LA PRESENTE RESOLUCIÓN, el interesado deberá solicitar el DESCARGO de la resolución en el SISTEMA REM@JU, asimismo el diligenciamiento de los carteles, bajo responsabilidad. **Tómese razón y hágase saber. AL PRIMER OTROSI:** Agréguese a sus antecedentes y téngase presente. **AL SEGUNDO OTROSI:** Estando a lo que consta del asiento 00003 de la Partida Registral No. PO6204933 de la Zona Registral XII-Sede Arequipa, notifíquese con la presente a CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE TACNA S.A. **AL TERCER OTROSI:** Con el objeto solicitado, librese el exhorto que se solicita, el cual se entregará a la parte demandante para su gestión personal. **AL CUARTO OTROSI:** En su oportunidad, y a efecto del pegado de cartel, de corresponder librese el exhorto solicitado, el cual se entregará a la parte. **AL QUINTO OTROSI:** Estese a lo proveído.